

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 15 dhoulhijja 1424 – 6 février 2004

147^{ème} année

N° 11

Sommaire

Lois

Loi organique n° 2004-6 du 3 février 2004 , modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage.....	252
Loi n° 2004-7 du 3 février 2004 , portant approbation de l'accord commercial, conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran.....	254
Loi n° 2004-8 du 3 février 2004 , portant approbation de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique, conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française.....	254
Loi n° 2004-9 du 3 février 2004 , portant approbation de la convention conclue le 2 novembre 2003 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement (BID) concernant l'achat d'équipements médicaux au profit des hôpitaux publics pour leur utilisation dans le projet de la santé.....	254
Loi n° 2004-10 du 3 février 2004 , portant approbation de la convention de crédit cadre conclue le 29 mai 2003, entre la République Tunisienne et l'union tunisienne de banques pour le financement de l'acquisition d'équipements, de services et de biens immobiliers.....	254
Loi n° 2004-11 du 3 février 2004 , portant approbation de la convention de prêt conclue le 4 décembre 2003 entre la République Tunisienne et l'agence française de développement pour la contribution au financement du troisième projet de réhabilitation des quartiers populaires.....	255
Loi n° 2004-12 du 3 février 2004 , portant approbation de la garantie de l'Etat accordée au prêt conclu le 11 septembre 2003 entre l'office national des télécommunications et la banque suédoise "NORDEA Bank Sweden AB" pour le financement du projet d'extension du réseau GSM.....	255

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A1" dans le grade d'administrateur conseiller du corps administratif commun des administrations publiques.....	256
Arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A1" dans le grade d'administrateur conseiller du corps administratif commun des administrations publiques.....	258
Arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques.....	259
Arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie «A2» dans le grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques.....	261
Arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A3" dans le grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.....	261
Arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A3" dans le grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.....	263

Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille et de l'Enfance

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur principal de jeunesse et d'enfance.....	264
Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 27 janvier 2004, portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur principal de jeunesse et d'enfance.....	264
Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance.....	265
Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 27 janvier 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance.....	266

Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, portant organisation de l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur principal de jeunesse et d'enfance.....	266
Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur principal de jeunesse et d'enfance.....	267
Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur de jeunesse et d'enfance du premier degré.....	267
Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur de jeunesse et d'enfance du premier degré.....	268
Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de jeunesse et d'enfance.....	269
Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de jeunesse et d'enfance.....	270
Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance.....	271

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance.....	272
Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens principaux.....	272
Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens principaux à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.....	275
Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.....	275

Loi organique n° 2004-6 du 3 février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12, l'alinéa premier de l'article 13, le sous paragraphe -a- de l'article 13, le sous-paragraphe -a- de l'article 15 et l'article 21 de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 9 (nouveau). - Les passeports diplomatiques sont délivrés à titre gratuit par le ministre des affaires étrangères.

Article 10 (nouveau). - Les passeports spéciaux sont délivrés à titre gratuit par le ministre de l'intérieur et doivent être restitués au ministère de l'intérieur à l'issue de chaque mission à l'étranger.

Article 11 (nouveau). - La durée de validité des passeports diplomatiques et spéciaux et les conditions de leur obtention, renouvellement et retrait sont fixées par décret.

Article 12 (nouveau). - Le passeport ordinaire est délivré par le ministre de l'intérieur pour une durée qui sera fixée par décret.

Le passeport ordinaire est valable pour le voyage à tous les pays.

Article 13 (alinéa premier nouveau). - Tout ressortissant tunisien a le droit à l'obtention et au renouvellement d'un passeport, sous réserve des exceptions suivantes :

Article 13 (sous-paragraphe -a- nouveau) :

- a) S'il est mineur ou interdit et ne produit pas une autorisation de son tuteur légal, de sa mère jouissant de la garde ou de son représentant légal, le tout sous réserve des dispositions de l'article 23 du code du statut personnel.

Article 15 (sous-paragraphe -a- nouveau) :

- a) Lorsque son titulaire est mineur ou interdit et que le tuteur légal ou la mère ayant la garde ou le représentant légal révoque l'autorisation qu'il lui a précédemment accordée. Le retrait s'effectue en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance dans la circonscription duquel réside le titulaire du passeport.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 janvier 2004.

Article 21 (nouveau). - En cas d'empêchement à la délivrance d'un passeport, ou à son renouvellement ou à la délivrance d'un duplicata, ou en cas de retrait, de vol ou de perte, il peut être délivré au ressortissant tunisien à l'étranger un laissez-passer de type (A) valable uniquement pour le retour en Tunisie ou au seul territoire de l'Etat de résidence.

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 19 de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage.

Art. 3. - Est changé l'intitulé du chapitre IV de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage par l'intitulé suivant :

Entrée et sortie du territoire tunisien.

Art. 4. - Sont ajoutés à la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, telle que modifiée par la loi n° 98-77 du 2 novembre 1998, relative aux passeports et aux documents de voyage, et successivement à son article 37, les articles suivants :

Article 38. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de huit mille dinars quiconque aura renseigné, conçu, facilité, aidé ou se sera entremis ou aura organisé par un quelconque moyen, même à titre bénévole, l'entrée ou la sortie clandestine d'une personne du territoire tunisien, par voie terrestre, maritime ou aérienne, soit des points de passage soit d'autres points.

La tentative est punissable ainsi que les actes préparatoires liés directement à la perpétration de l'infraction.

Article 39. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de dix mille dinars d'amende, quiconque aura hébergé les personnes entrant dans le territoire tunisien ou le quittant clandestinement ou les auteurs des infractions prévues au présent chapitre, ou aura affecté un lieu à leur hébergement, ou les aura cachés ou aura œuvré à leur assurer la fuite ou empêcher leur découverte ou leur punition.

Est passible de la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque aura fourni un moyen de transport, de quelque nature qu'il soit, dans le but de commettre les infractions prévues au présent chapitre ou d'aider à les commettre.

Article 40. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de douze mille dinars d'amende, quiconque aura sciemment transporté une ou plusieurs personnes dans le but de les faire entrer dans le territoire tunisien ou de les en faire sortir clandestinement par quelque moyen que ce soit.

Article 41. - Est puni de six ans d'emprisonnement et de vingt mille dinars d'amende, quiconque aura participé à une entente ou formé une organisation dont le but serait de préparer ou de commettre les actes prévus aux articles 38, 39 et 40 ou l'aura dirigé ou y aura adhéré ou aura coopéré avec ou assisté par quelque moyen que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.

L'entente ou l'organisation est constituée par le simple accord, concertation et résolution entre deux ou plusieurs personnes pour commettre les actes prévus aux articles 38, 39 et 40 du présent chapitre.

Article 42. - La peine est de dix ans d'emprisonnement et de trente mille dinars d'amende, lorsque les infractions prévues aux articles 38, 39 et 40 sont commises dans le cadre d'une organisation ou d'une entente.

Article 43. - La peine est de douze ans d'emprisonnement et de quarante mille dinars d'amende, lorsque les infractions prévues aux articles 38, 39, 40, 41 et 42 de ce chapitre sont commises :

- par ceux qui sont chargés, directement ou indirectement, de garder ou de contrôler les frontières, les points de passage ou les ports,
- par celui que la loi a investi de la mission de constater ces infractions et de réprimer leurs auteurs,
- par les agents des forces de sûreté intérieure, les agents des forces armées ou les agents de la douane,
- par celui qui abuse de sa qualité ou de l'autorité dont il est investi en raison de sa fonction ou de son activité,
- contre ou par l'emploi d'un enfant.

Article 44. - La peine est de quinze ans d'emprisonnement et de cinquante mille dinars d'amende, s'il résulte de l'infraction une incapacité physique supérieure à 20% aux personnes qui ont été introduites dans le territoire tunisien ou emmenées hors de ce territoire.

La peine est de vingt ans d'emprisonnement et de cent mille dinars d'amende, si la mort s'en est suivie.

Art. 45. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de cinq cents dinars d'amende, alors même qu'il soit tenu au secret professionnel, quiconque se sera sciemment abstenu de signaler immédiatement aux autorités compétentes les informations, renseignements et actes dont il a eu connaissance, relativement à la commission des infractions prévues au présent chapitre.

Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent, les ascendants, descendants, frères et sœurs et le conjoint.

On ne peut agir en réparation contre celui qui aurait accompli, de bonne foi, le devoir de signaler, ni retenir sa responsabilité pénale.

Art. 46. - Est exempt des peines prévues par la présente loi, celui, parmi les membres d'une organisation ou parmi les participants à une entente, qui aura pris l'initiative de signaler aux autorités compétentes, avant qu'elles ne s'en rendent compte d'elles mêmes, les renseignements ou informations qui auraient permis de dévoiler les infractions prévues au présent chapitre avant leur commission, d'éviter leur perpétration, de limiter leurs effets, ou de découvrir ou d'arrêter certains ou l'ensemble de leurs auteurs.

Article 47. - L'auteur de plusieurs infractions distinctes, sera puni pour chacune d'elles à part. Les peines ne seront pas confondues.

Article 48. - Le tribunal prononce la confiscation des moyens de transport, objets et outils utilisés ou ayant été destinés à l'utilisation dans la perpétration des infractions prévues au présent chapitre ainsi que leur produit, s'il n'est établi que leur propriété appartienne au tiers de bonne foi.

Le tribunal peut également décider le retrait des autorisations administratives accordées par les autorités tunisiennes, soit temporairement soit définitivement, s'il est établi qu'il en a été fait usage dans la perpétration de l'une des infractions prévues au présent chapitre.

Article 49. - Le tribunal peut prononcer la surveillance administrative ou l'interdiction de séjour dans des endroits déterminés, pour une durée maximale de cinq ans, contre les ressortissants tunisiens auteurs des infractions prévues au présent chapitre.

Le tribunal peut, néanmoins, prononcer toutes ou certaines des autres peines accessoires prévues par la loi.

Art. 50. - L'étranger condamné, pour les infractions prévues au présent chapitre, devra être expulsé du territoire tunisien, dès qu'il aura purgé sa peine.

L'étranger condamné, en vertu de la présente loi, est interdit d'entrer dans le territoire tunisien pendant une durée de dix ans, lorsque la peine est prononcée pour un délit. L'interdiction d'entrer dans le territoire est à perpétuité, si la peine est prononcée pour un crime prévu au présent chapitre.

Article 51. - Les peines prévues au présent chapitre sont applicables, à titre personnel, aux dirigeants et agents des personnes morales, si leur responsabilité personnelle est établie.

La personne morale est passible d'une amende de soixante mille dinars, s'il est établi qu'elle a tiré profit de l'infraction.

Article 52. - Les peines prévues au présent chapitre s'appliquent sans préjudice des peines prévues au code pénal et aux autres textes spécifiques en vigueur.

Article 53. - Les peines prévues aux articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 du présent chapitre sont portées au double en cas de récidive.

Article 54. - L'action publique, liée aux infractions prévues aux articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, et 45 du présent chapitre, se prescrit par douze ans entiers, lorsque celles-ci constituent un crime et de cinq ans lorsqu'elles constituent un délit. Le délai de prescription court à partir du jour où l'infraction a été commise et à condition qu'il ne soit intervenu, au cours dudit délai, aucun acte d'instruction ou de poursuite.

Art. 5. - L'article 38 de la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, telle que modifiée par la loi n° 98-77 du 2 novembre 1998, relative aux passeports et aux documents de voyage, est devenu l'article 55 de la présente loi.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2004-7 du 3 février 2004, portant approbation de l'accord commercial, conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvé, l'accord commercial, annexé à la présente loi, conclu, à Téhéran le 23 avril 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique d'Iran.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 janvier 2004.

Loi n° 2004-8 du 3 février 2004, portant approbation de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique, conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvée, la convention de coopération culturelle, scientifique et technique, annexée à la présente loi, conclue, à Tunis le 26 juin 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Française.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 janvier 2004.

Loi n° 2004-9 du 3 février 2004, portant approbation de la convention conclue le 2 novembre 2003 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement (BID) concernant l'achat d'équipements médicaux au profit des hôpitaux publics pour leur utilisation dans le projet de la santé (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvée, la convention annexée à la présente loi, conclue, à Jeddah le 2 novembre 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement (BID), concernant le mandat donné au gouvernement de la République Tunisienne pour l'achat d'équipements médicaux au profit des hôpitaux publics au nom de la BID pour un montant ne dépassant pas trente millions (30.000.000) de dollars US, puis leur vente au gouvernement pour leur exploitation dans le projet de la santé.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 janvier 2004.

Loi n° 2004-10 du 3 février 2004, portant approbation de la convention de crédit cadre conclue le 29 mai 2003, entre la République Tunisienne et l'union tunisienne de banques pour le financement de l'acquisition d'équipements, de services et de biens immobiliers (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvée, la convention de crédit cadre annexée à la présente loi, conclue, à Tunis le 29 mai 2003 entre la République Tunisienne et l'union tunisienne de banques d'un montant de vingt millions (20.000.000) d'euros ou sa contre valeur en dollar américain pour le financement de l'acquisition d'équipements et de services au profit des ministères et de biens immobiliers pour héberger les missions diplomatiques et consulaires tunisiennes à l'étranger.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 janvier 2004.

Loi n° 2004-11 du 3 février 2004, portant approbation de la convention de prêt conclue le 4 décembre 2003 entre la République Tunisienne et l'agence française de développement pour la contribution au financement du troisième projet de réhabilitation des quartiers populaires (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvée, la convention de prêt annexée à la présente loi, conclue, à Tunis le 4 décembre 2003, entre la République Tunisienne et l'agence française de développement et relative à l'octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt d'un montant de quarante millions (40.000.000) d'euros pour la contribution au financement du troisième projet de réhabilitation des quartiers populaires.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 janvier 2004.

Loi n° 2004-12 du 3 février 2004, portant approbation de la garantie de l'Etat accordée au prêt conclu le 11 septembre 2003 entre l'office national des télécommunications et la banque suédoise "NORDEA Bank Sweden AB" pour le financement du projet d'extension du réseau GSM (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvée, la garantie de l'Etat formulée dans le document annexé à la présente loi et relative au prêt objet de l'accord annexé à la présente loi, conclu le 11 septembre 2003 entre l'office national des télécommunications et la banque suédoise "NORDEA Bank Sweden AB" d'un montant de vingt un millions huit cent quarante huit mille sept cent treize (21.848.713,00) euros, pour le financement du projet d'extension du réseau GSM.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 février 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 janvier 2004.

PREMIER MINISTRE

Arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A1" dans le grade d'administrateur conseiller du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Arrête :

Article premier - L'examen professionnel sur épreuves, pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A1" dans le grade d'administrateur conseiller du corps administratif commun des administrations publiques, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du Premier ministre.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement de l'examen professionnel.

Art. 3. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à participer à l'examen,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4 - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est ouvert aux agents temporaires de la sous-catégorie "A1" qui occupent l'emploi d'administrateur conseiller du corps administratif commun des administrations publiques, exerçant auprès des administrations concernées et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans la catégorie à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats à l'examen professionnel sur épreuves susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine et accompagnées des pièces suivantes :

a - une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut général de la fonction publique,

b - un relevé détaillé, avec pièces justificatives des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,

c - une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté portant recrutement de l'intéressé en qualité d'agent temporaire de la sous-catégorie "A1" occupant l'emploi d'administrateur conseiller du corps administratif commun des administrations publiques,

d - une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 6. - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture de la liste des candidatures.

Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du jury de l'examen professionnel.

Art. 8. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé comporte les épreuves suivantes :

- deux épreuves pour l'admissibilité,
- une épreuve pour l'admission.

Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :

I - Epreuves d'admissibilité :

* deux épreuves écrites :

- une épreuve professionnelle consiste en la rédaction d'un document administratif portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe ci-jointe,

- une épreuve portant, au choix du candidat, sur l'organisation politique, administrative, financière, fiscale et économique.

L'épreuve portant sur l'organisation politique, administrative, financière, fiscale et économique a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Les candidats déclarés admissibles seront informés, par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve d'admission.

II - Epreuve d'admission :

* épreuve orale :

Cette épreuve consiste en un exposé oral sur un sujet tiré du programme annexé à cet arrêté suivi d'une discussion avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat change de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et orale est fixé en annexe jointe au présent arrêté.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I - Epreuves d'admissibilité :		(3)
* deux épreuves écrites		
1) une épreuve professionnelle	3 heures	2
2) une épreuve au choix du candidat portant sur l'organisation politique, administrative, financière, fiscale et économique	2 heures	1
II - Epreuve d'admission :		(1)
* épreuve orale :		
- préparation	(30) minutes	
- exposé	(15) minutes	1
- discussion	(15) minutes	

Art. 9. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Il est interdit aux candidats :

a - de communiquer entre-eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur,

b - de sortir de la salle d'examen sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves,

c - de quitter définitivement le lieu des épreuves sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Art. 10. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle de l'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Premier ministre.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les copies des épreuves sont anonymes et soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de (0) à (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 13. - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être déclaré admis à participer à l'épreuve d'admission s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves d'admissibilité.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis à l'examen professionnel susvisé est arrêtée par le Premier ministre.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2004.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des épreuves de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie « A1 » dans le grade d'administrateur conseiller du corps administratif commun des administrations publiques

I - Programme de l'épreuve professionnelle :

- La gestion des ressources humaines,
- La couverture sociale dans la fonction publique,
- Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
- La déconcentration, la décentralisation,
- Le contentieux administratif,
- Les entreprises publiques,
- Les contrats administratifs et les marchés publics.

II - Programme de l'épreuve d'organisation politique, administrative, financière fiscale et économique :

Axe 1 - Les sciences juridiques :

1 - Le droit constitutionnel :

- Le principe de la séparation des pouvoirs,
- L'Etat,
- Les régimes politiques,
- Les partis politiques,
- Les élections,
- Le contrôle de la constitutionnalité des lois,
- Les libertés publiques,
- Les structures constitutionnelles.

2 - Le droit Administratif :

- L'organisation administrative,
- Le service public,
- Les actes administratifs,
- La police administrative,
- Le droit de la fonction publique,
- Le contrôle non juridictionnel exercé sur l'administration,
- La justice administrative.

3 - Les finances Publiques :

- Le budget de l'Etat;
- Les lois de finances,
- Le code de la comptabilité publique,
- L'exécution des dépenses publiques,
- Le contrôle des dépenses publiques.

4 - Le droit fiscal :

- Les fonctions de la fiscalité,
- La classification des impôts,
- Le recouvrement des impôts,
- Le contentieux fiscal.

Axe 2 - Les sciences économiques :

- Les facteurs de production,
- Le marché et les prix,
- La répartition des revenus,
- Le marché des changes et les régimes de changes,
- Le système monétaire,
- Les marchés financiers,
- Les échanges extérieurs,
- Les mutations mondiales,
- Les groupements régionaux,
- Les concours extérieurs,
- L'inflation,
- Le chômage,
- L'emploi,
- Les crises financières,
- Restructuration de l'économie,

- La concurrence économique,
- Le programme de mise à niveau,
- La mondialisation,
- Le développement durable,
- Le partenariat,
- L'organisation mondiale du commerce,
- Les sociétés multinationales,
- Le développement des technologies de l'information et de la communication.

Arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A1" dans le grade d'administrateur conseiller du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A1" dans le grade d'administrateur conseiller du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au Premier ministre, le 1^{er} avril 2004 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A1" dans le grade d'administrateur conseiller du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 1^{er} mars 2004.

Tunis, le 27 janvier 2004.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Arrête :

Article premier - L'examen professionnel sur épreuves, pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du Premier ministre.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement de l'examen professionnel.

Art. 3. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est ouvert aux agents temporaires de la sous-catégorie "A2" qui occupent l'emploi d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques, exerçant auprès des administrations concernées et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans la catégorie à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats à l'examen professionnel sur épreuves susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine et accompagnées des pièces suivantes :

a - une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut général de la fonction publique,

b - un relevé détaillé, avec pièces justificatives des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,

c - une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté portant recrutement de l'intéressé en qualité d'agent temporaire de la sous-catégorie "A2" occupant l'emploi d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques,

d - une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 6. - Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture de la liste des candidatures.

Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du jury de l'examen professionnel.

Art. 8. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé comporte les épreuves suivantes :

- deux épreuves pour l'admissibilité,
- une épreuve pour l'admission.

Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :

I - Epreuves d'admissibilité :

* deux épreuves écrites :

- une épreuve professionnelle consiste en la rédaction d'un document administratif portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe ci-jointe,

- une épreuve portant, au choix du candidat, sur l'organisation politique, administrative, financière, fiscale et économique.

L'épreuve portant sur l'organisation politique, administrative, financière, fiscale et économique a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve professionnelle a lieu, indifféremment, en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Les candidats déclarés admissibles seront informés, par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve d'admission.

II - Epreuve d'admission :

* épreuve orale :

Cette épreuve consiste en un exposé oral sur un sujet tiré du programme annexé à cet arrêté suivi d'une discussion avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat change de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et orale est fixé en annexe jointe au présent arrêté.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I - Epreuves d'admissibilité : * deux épreuves écrites		(3)
1) une épreuve professionnelle	3 heures	2
2) épreuve au choix du candidat portant sur l'organisation politique, administrative, financière, fiscale et économique	2 heures	1
II - Epreuve d'admission : * épreuve orale :		(1)
- préparation	(30) minutes	
- exposé	(15) minutes	1
- discussion	(15) minutes	

Art. 9. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Il est interdit aux candidats :

- a - de communiquer entre-eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur,
- b - de sortir de la salle d'examen sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves,
- c - de quitter définitivement le lieu des épreuves sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Art. 10. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle de l'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Premier ministre.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les copies des épreuves sont anonymes et soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de (0) à (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 13. - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être déclaré admis à participer à l'épreuve d'admission s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves d'admissibilité.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis à l'examen professionnel sur épreuves susvisé est arrêtée par le Premier ministre.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2004.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des épreuves de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques

I - Programme de l'épreuve professionnelle:

- La gestion des ressources humaines,
- La couverture sociale dans la fonction publique,
- Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
- La déconcentration, la décentralisation,
- Le contentieux administratif,
- Les réformes administratives,
- Les contrats administratifs et les marchés publics.

II - Programme de l'épreuve d'organisation politique, administrative, fiscale, financière et économique:

Axe 1 - Les sciences juridiques :

1 - Le droit constitutionnel :

- Le principe de la séparation des pouvoirs,
- L'Etat,
- Les régimes politiques,
- Les partis politiques,
- Les élections,
- Le contrôle de la constitutionnalité des lois,
- Les libertés publiques,
- Les structures constitutionnelles.

2 - Le droit administratif :

- L'organisation administrative,
- Le service public,
- Les actes administratifs,

- La police administrative,
- Le droit de la fonction publique,
- Le contrôle non juridictionnel exercé sur l'administration,

- La justice administrative.

3 - les finances publiques et la fiscalité :

- Le budget de l'Etat,
- La comptabilité publique,
- Exécution des dépenses publiques,
- Contrôle des dépenses publiques,
- Les fonctions de la fiscalité,
- La classification des impôts.

Axe 2 - Les sciences économique :

- Les facteurs de production,
- Le marché et les prix,
- La répartition des revenus,
- Le marché des changes et les régimes de changes,
- Le système monétaire,
- Les marchés financiers,
- Les échanges extérieurs,
- Les mutations mondiales,
- Les groupements régionaux,
- Les concours extérieurs,
- Le chômage,
- L'emploi,
- Les crises financières,
- Restructuration de l'économie,
- La concurrence économique,
- Le programme de mise à niveau,
- La mondialisation,
- Le développement durable,
- Le partenariat,
- L'organisation mondiale du commerce,
- Les sociétés multinationales,
- Le développement des technologies de l'information et de la communication.

Arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie «A2» dans le grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au Premier ministre, le 1er avril 2004 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A2" dans le grade d'administrateur du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent cinquante (150).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 1er mars 2004.

Tunis, le 27 janvier 2004.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A3" dans le grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Arrête :

Article premier - L'examen professionnel sur épreuves, pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A3" dans le grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du Premier ministre.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement de l'examen professionnel.

Art. 3. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est ouvert aux agents temporaires de la sous-catégorie "A3" qui occupent l'emploi d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques, exerçant auprès des administrations concernées et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans la catégorie à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats à l'examen professionnel sur épreuves susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine et accompagnées des pièces suivantes :

a - une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces prévues à l'article 17 du statut général de la fonction publique,

b - un relevé détaillé, avec pièces justificatives des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,

c - une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté portant recrutement de l'intéressé en qualité d'agent temporaire de la sous-catégorie "A3" occupant l'emploi d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques,

d - une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 6.- Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture de la liste des candidatures.

Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le Premier ministre sur proposition du jury de l'examen professionnel.

Art. 8. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé comporte les épreuves suivantes :

- deux épreuves pour l'admissibilité,
- une épreuve pour l'admission.

Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :

I - Epreuves d'admissibilité :

- Deux épreuves écrites :

- Une épreuve professionnelle consiste en la rédaction d'un texte ou d'un document administratif à caractère juridique ou réglementaire.

- Une épreuve portant sur l'administration et la vie professionnelle du fonctionnaire.

L'épreuve portant sur l'administration et la vie professionnelle du fonctionnaire a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve professionnelle a lieu, indifféremment, en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Les candidats déclarés admissibles seront informés, par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration, du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve d'admission.

II - Epreuve d'admission :

- Epreuve orale :

Cette épreuve consiste en un exposé oral sur un sujet tiré du programme annexé à cet arrêté suivi d'une discussion avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat change de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et orale est fixé en annexe jointe au présent arrêté.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuves sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I - Epreuves d'admissibilité : * deux épreuves écrites :		(3)
1) une épreuve professionnelle portant sur la rédaction d'un texte ou d'un document administratif à caractère juridique ou réglementaire	3 heures	2
2) une épreuve portant sur l'administration et la vie professionnelle du fonctionnaire	2 heures	1
II - Epreuve d'admission : * épreuve orale :		(1)
- préparation	(30) minutes	
- exposé	(15) minutes	1
- discussion	(15) minutes	

Art. 9. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Il est interdit aux candidats :

a - de communiquer entre - eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur,

b- de sortir de la salle d'examen sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves,

c- de quitter définitivement le lieu des épreuves sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Art. 10. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle de l'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Premier ministre.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les copies des épreuves écrites sont anonymes et soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 13. - Sauf décision contraire du jury, nul ne peut être déclaré admis à participer à l'épreuve d'admission s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves d'admissibilité.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis à l'examen professionnel sur épreuves susvisé est arrêtée par le Premier ministre.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2004.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme des épreuves de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A3" dans le grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques

I - L'épreuve professionnelle :

- Rédaction d'un texte ou d'un document administratif à caractère juridique ou réglementaire.

II - L'épreuve sur l'administration et la vie professionnelle du fonctionnaire:

- 1 - l'organisation politique et administrative de la Tunisie,
- 2 - le service public,
- 3 - le statut général des agents de la fonction publique,
- 4 - le recrutement dans la fonction publique,
- 5 - les droits et obligations du fonctionnaire,
- 6 - la carrière administrative de l'agent public,
- 7 - la discipline,
- 8 - la justice administrative,
- 9 - les fonctions d'accueil, d'orientation et d'information.

Arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A3" dans le grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie «A3» dans le grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article Premier. - Est ouvert au Premier ministre, le 1^{er} avril 2004 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la sous-catégorie "A3" dans le grade d'attaché d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quarante (40).

Art. 3. La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 1^{er} mars 2004.

Tunis, le 27 janvier 2004.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur principal de jeunesse et d'enfance.

La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique au ministère de la jeunesse et des sports, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2228 du 27 octobre 2003 (le paragraphe "b" de l'article 4 (nouveau)).

Arrête :

Article premier - L'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur principal de jeunesse et d'enfance est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - L'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur principal de jeunesse et d'enfance est ouvert aux :

- 1 - inspecteurs 2ème degré de jeunesse et d'enfance,
- 2 - inspecteurs 1er degré de jeunesse et d'enfance.

En outre, les candidats doivent avoir cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade au moins à la date du déroulement de l'examen.

Art. 3. - Le nombre de postes à pourvoir, la date de clôture du registre d'inscription des candidatures ainsi que la date de la réunion du jury de l'examen professionnel sont fixés par arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

Art. 4. - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées de trois copies du mémoire ou des travaux ou des études ou des recherches ou des publications à caractère scientifique ou pédagogique.

Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration dont relève directement le candidat.

Art. 5. - La composition du jury de l'examen professionnel susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 6. - Le jury de l'examen professionnel susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés et décerne une note à chaque candidat exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. - Nul ne peut être déclaré définitivement admis à l'examen professionnel s'il n'a obtenu une note égale à dix (10) sur vingt (20) au moins.

Art. 8. - Le président du jury de l'examen professionnel peut constituer des sous-commissions.

Art. 9. - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur principal de jeunesse et d'enfance est arrêtée par la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

Tunis, le 27 janvier 2004.

La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance

Néziha Ben Yedder

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 27 janvier 2004, portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur principal de jeunesse et d'enfance.

La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique au ministère de la jeunesse et des sports, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2489 du 31 octobre 2000 et le décret n° 2003-2228 du 27 octobre 2003 et notamment le paragraphe b) de son article 4 (nouveau).

Vu l'arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur principal de jeunesse et d'enfance.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, le 23 mars 2004 et jours suivants, un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur principal de jeunesse et d'enfance.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 23 février 2004.

Tunis, le 27 janvier 2004.

La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance

Néziha Ben Yedder

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance.

La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels de l'enseignement relevant du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2224 du 27 octobre 2003.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance est organisé conformément aux dispositions de l'article 4 (bis) du décret n° 74-952 du 2 novembre 1974, tel qu'il a été modifié et complété, notamment par les décrets n° 2000-2905 du 12 décembre 2000 et n° 2003-2224 du 27 octobre 2003 et selon les modalités fixées par les dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- évaluer les documents pédagogiques présentés par les candidats,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique à la direction des affaires administratives et financières du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

Le dossier comprend les pièces suivantes:

- un curriculum vitae,
- les pièces justificatives des services accomplis par le candidat,
- une copie, le cas échéant, des études à caractère pédagogique et éducatif et théorique et pratique, que le candidat a élaboré ou a participé à leur élaboration durant les deux dernières années précédant le concours et qui sont visées par le ministère,

- un résumé du dossier administratif et pédagogique du candidat,

- une copie, le cas échéant, des diplômes scientifiques.

Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration dont relève directement le candidat.

Art. 5. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance sur proposition du jury du concours.

Art. 6. - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :

- la dernière note pédagogique dans le grade auquel appartient le candidat (coefficient 1). A défaut d'une note pédagogique du candidat, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note professionnelle (coefficient 1) et dix (10) (coefficient 2) comme note pédagogique,

- l'ancienneté dans le grade auquel appartient le candidat un (1) point pour chaque année d'ancienneté,

- la bonification d'un (1) point pour chaque candidat ayant passé douze (12) années d'animation dans les établissements socioéducatifs.

Ainsi qu'une bonification d'un (1) point supplémentaire pour chaque quatre années d'animation dans les établissements socio-éducatifs après les douze (12) années.

- la bonification d'une note maximale de vingt (20) points pour les candidats ayant obtenu des diplômes scientifiques après le diplôme universitaire du premier cycle de l'enseignement supérieur ou un diplôme équivalent, et ce, comme suit :

- la maîtrise ou un diplôme équivalent : vingt (20) points,

- cinq (5) certificats ou leur équivalent : dix (10) points,

- quatre (4) certificats ou leur équivalent : huit (8) points,

- trois (3) certificats ou leur équivalent : six (6) points,

- deux (2) certificats ou leur équivalent : quatre (4) points,

- un (1) certificat ou son équivalent : deux (2) points.

Les mêmes diplômes scientifiques ou leurs équivalents obtenus après le diplôme universitaire du premier cycle de l'enseignement supérieur ou diplôme équivalent ne donnent droit qu'une seule fois à la bonification pour la promotion, et ce, jusqu'à ce que le candidat obtient un diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour la bonification précédente.

- la bonification d'une note maximale de dix (10) points pour ceux qui ont participé à l'élaboration de recherches à caractère pédagogique, éducatif, théorique et pratique durant les deux dernières années précédant le concours et visées par le ministère.

Art. 7. - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.

Dans le cas où le mérite des candidats est jugé égal, la priorité est accordée à celui assurant l'animation, et dans le cas où le mérite des candidats assurant l'animation est égal, la priorité est accordée au plus âgé.

Le jury du concours arrête la liste des candidats susceptible d'être admis à concurrence de 20 % des candidats admis à concourir. Cette liste est soumise à l'approbation de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

Art. 8. - La liste des candidats admis définitivement au concours interne pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance est arrêtée par la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

Art. 9. - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'interdiction au candidat de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance en se basant sur un rapport circonstancié du jury du concours sur le cas de fraude ou de la tentative de fraude, le candidat intéressé dûment entendu.

Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2004.

La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance

Néziha Ben Yedder

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 27 janvier 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance.

La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu l'arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, le 23 mars 2004 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 50 postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 23 février 2004.

Tunis, le 27 janvier 2004.

La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance

Néziha Ben Yedder

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA CULTURE,
DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS**

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, portant organisation de l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur principal de jeunesse et d'enfance.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique au ministère de la jeunesse et des sports, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2489 du 31 octobre 2000 et le décret n° 2003-2228 du 27 octobre 2003.

Arrête :

Article premier - L'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur principal de jeunesse et d'enfance a lieu conformément aux dispositions de l'article 4 (nouveau) paragraphe "b" du décret susvisé n° 74-950 du 2 novembre 1974, modifié et complété par le décret n° 2000-2489 du 31 octobre 2000 et le décret n° 2003-2228 du 27 octobre 2003 et selon les modalités déterminées par les dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir, la date de clôture du registre d'inscription des candidatures ainsi que la date de la réunion du jury sont fixés par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Art. 3 - Les candidats à l'examen susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique, accompagnées par trois copies du mémoire ou des travaux ou des études ou des recherches ou des publications à caractère scientifique ou pédagogique.

Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 4. - La composition du jury de l'examen professionnel susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. - Le jury de l'examen professionnel susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés et décerne une note à chaque candidat. Cette note est exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 6. - Nul ne peut être déclaré définitivement admis à l'examen professionnel s'il n'a obtenu une note égale à dix (10) sur vingt (20) au moins.

Art. 7. - Le président du jury de l'examen peut constituer des sous-commissions.

Art. 8. - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur principal de jeunesse et d'enfance est arrêtée par le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Tunis, le 27 janvier 2004.

*Le ministre de la culture, de la jeunesse et
des loisirs*

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, portant ouverture d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur principal de jeunesse et d'enfance.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut des personnels de l'inspection pédagogique au ministère de la jeunesse et des sports, ensemble les textes qui ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2489 du 31 octobre 2000 et le décret n° 2003-2228 du 27 octobre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur principal de jeunesse et d'enfance.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs, le 23 mars 2004 et jours suivants, un examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur principal de jeunesse et d'enfance.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 23 février 2004.

Tunis, le 27 janvier 2004.

*Le ministre de la culture, de la jeunesse et
des loisirs*

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur de jeunesse et d'enfance du premier degré.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2489 du 31 octobre 2000 et le décret n° 2003-2228 du 27 octobre 2003.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur épreuves, pour la promotion au grade d'inspecteur de jeunesse et d'enfance du premier degré, visé à l'article 11 (nouveau) de décret n° 74-950 du 2 novembre 1974 susvisé, est organisé conformément aux modalités fixées par le présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent être candidats au concours susvisé :

1 - Les professeurs de jeunesse et d'enfance titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins neuf (9) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures.

2 - Les professeurs de jeunesse et d'enfance titulaires, pourvus de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent et justifiant d'une activité pédagogique pendant deux (2) ans au moins dans les services ou institutions relevant du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

3 - Les conseillers pédagogiques titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins quatre (4) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures.

Art. 3. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art 4. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de:

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs accompagnées des pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de nomination du candidat dans son grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et éventuellement militaires accomplis par le candidat.

Ce relevé doit être signé par le chef de l'administration.

Ces demandes doivent être, obligatoirement, enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 6. - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture de la liste des candidatures.

Art. 7. - La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne susvisé comporte les deux épreuves suivantes :

- une épreuve d'admissibilité,
- une épreuve pour l'admission.

1 - Epreuve d'admissibilité :

Une épreuve écrite portant sur un sujet tiré du programme en annexe ci-jointe.

- durée : 3 heures,
- coefficient : 1.

Cette épreuve est rédigée obligatoirement en langue arabe.

2 - Epreuve d'admission :

Une épreuve pratique qui consiste en l'inspection d'un cadre d'animation pendant une séance d'animation socio-éducative.

L'inspection est suivie :

- a - d'un entretien du candidat avec le cadre d'animation (durée 15 minutes).
- b - de la rédaction d'un rapport d'inspection (durée 50 mn).
- c - de la soutenance du rapport d'inspection devant le jury du concours (durée 15 mn).

Coefficient : 2.

Cette épreuve est rédigée indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 9. - Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20).

L'épreuve écrite est soumise à une double correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées. Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points; l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux dernières notes.

Art. 10. - Nul ne peut être déclaré admis à participer à l'épreuve d'admission s'il n'a obtenu une note supérieure ou égale à huit (8) sur vingt (20) à l'épreuve d'admissibilité.

Art. 11. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note supérieure ou égale à dix (10) sur vingt (20) à l'épreuve pratique et un minimum de trente (30) points pour l'ensemble des épreuves.

Art. 12. - Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté, est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 13. - Sauf décision contraire du jury les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes.

Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer à tout concours ou examen administratifs ultérieurs pendant cinq (5) ans.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement au concours susvisé est arrêtée par le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Tunis, le 27 janvier 2004.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur de jeunesse et d'enfance du premier degré.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique au ministère de la jeunesse et des sports, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2489 du 31 octobre 2000 et le décret n° 2003-2228 du 27 octobre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur de jeunesse et d'enfance du premier degré.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs, le 24 mars 2004 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur de jeunesse et d'enfance du premier degré.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 24 février 2004.

Tunis, le 27 janvier 2004.

*Le ministre de la culture, de la jeunesse et
des loisirs*

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de jeunesse et d'enfance.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 81-615 du 7 mai 1981, portant création du grade de professeur principal de la jeunesse et des sports, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2904 du 12 décembre 2000 et le décret n° 2003-2226 du 27 octobre 2003,

Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000, portant création des grades de professeur principal hors classe de la jeunesse et des sports et professeur hors classe de la jeunesse et des sports au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports, modifié et complété par le décret n° 2003-2230 du 27 octobre 2003.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de la jeunesse et d'enfance, visé à l'article trois (3) du décret n° 2003-2226 du 27 octobre 2003, modifiant et complétant le décret n° 81-615 du 7 mai 1981 susvisé, est organisé conformément aux modalités fixées par les dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent être candidats au concours susvisé :

1 - les professeurs hors classe de jeunesse et d'enfance titulaires dans leur grade, assurant l'animation, ayant la maîtrise ou des titres ou diplômes admis en équivalence, justifiant de huit (8) années d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de professeur de jeunesse et d'enfance à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu une note pédagogique égale au moins à 12 sur 20,

2 - les professeurs de jeunesse et d'enfance titulaires dans leur grade, assurant l'animation, ayant la maîtrise ou des titres ou diplômes admis en équivalence, justifiant de huit (8) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu une dernière note pédagogique égale au moins à 12 sur 20,

3 - Les professeurs hors classe de jeunesse et d'enfance titulaires dans leur grade, assurant l'animation, ayant la maîtrise ou des titres ou diplômes admis en équivalence, justifiant de six (6) années d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de professeur de jeunesse et d'enfance à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu une dernière note pédagogique égale au moins à 13 sur 20,

4 - les professeurs de jeunesse et d'enfance titulaires dans leur grade, assurant l'animation, ayant la maîtrise ou des titres ou diplômes admis en équivalence, justifiant de six (6) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu une dernière note pédagogique égale au moins à 13 sur 20,

5 - les professeurs hors classe de jeunesse et d'enfance, titulaires dans leur grade, chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel, ayant la maîtrise ou des titres ou diplômes admis en équivalence, justifiant de huit (8) années d'ancienneté depuis leur nomination dans le grade de professeur de jeunesse et d'enfance à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant une moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et la note administrative égale au moins à 12 sur 20,

6 - les professeurs de jeunesse et d'enfance titulaires dans leur grade, chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel, ayant la maîtrise ou des titres ou diplômes admis en équivalence justifiant de huit (8) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant une moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et la note administrative égale au moins à 12 sur 20,

Art. 3. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
 - superviser le déroulement du concours,
 - classer les candidats par ordre de mérite,
 - l'évaluation des documents pédagogiques présentés par le candidat.
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- les pièces justificatives des services accomplis par le candidat,
- une copie, le cas échéant, des études à caractère pédagogique et éducatif, théorique et pratique, que le candidat a élaboré ou à l'élaboration desquelles il a participé et qui sont visées par le ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs pour les deux dernières années précédant le concours.

- un résumé du dossier administratif et pédagogique du candidat.

- une copie, le cas échéant, des diplômes scientifiques.

Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 6. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs sur proposition du jury du concours.

Art. 7. - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :

- la dernière note pédagogique du candidat (coefficient 1).

A défaut d'une note pédagogique du candidat, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note professionnelle (coefficient 1) et dix (coefficient 2) comme note pédagogique.

- l'ancienneté au grade auquel appartient le candidat (1 point pour chaque année d'ancienneté),

- la bonification d'un (1) point pour chaque candidat ayant passé douze années d'animation dans les établissements socio-éducatifs.

Ainsi qu'une bonification d'un point (1) supplémentaire pour chaque quatre années d'animation dans les établissements socio-éducatifs après les douze années.

- la bonification d'une note de quinze points (15) au maximum pour les candidats ayant obtenu des diplômes scientifiques après la maîtrise ou des diplômes équivalents, et ce, comme suit:

- le doctorat : quinze (15) points,

- le diplôme des recherches approfondies (D.R.A) : cinq (5) points,

- le diplôme des études approfondies (D.E.A) : trois (3) points,

- le certificat d'aptitude à la recherche (C.A.R) : deux (2) points.

Les mêmes diplômes scientifiques ou équivalents, obtenus après la maîtrise, ne donnent droit qu'une seule fois à la bonification pour la promotion, et ce, jusqu'à ce que le candidat obtient un diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour la bonification précédente.

- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui participent à l'élaboration des études et recherches à caractère purement pédagogique ou à la préparation des moyens didactiques para-éducatifs visés par le ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs pour les deux dernières années qui précèdent le concours.

Art. 8. - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.

Dans le cas où le mérite des candidats est jugé égal, la priorité est accordée à celui assurant l'animation, et dans le cas où le mérite des candidats assurant l'animation est égal, la priorité est accordée au plus âgé.

Le jury du concours établit la liste des candidats susceptibles d'être admis dans les 20% du nombre total des professeurs hors classe de jeunesse et d'enfance et des professeurs de jeunesse et d'enfance en activité dans le secteur de la jeunesse et qui remplissent les conditions susvisées. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Art. 9. La liste des candidats admis définitivement au concours interne pour la promotion au grade de professeur principal de jeunesse et d'enfance est arrêtée par le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Art. 10. - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs en se basant sur un rapport circonstancié du jury du concours sur le cas de fraude ou de la tentative de fraude, le candidat intéressé dûment entendu.

Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2004.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de jeunesse et d'enfance.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n°81-615 du 7 mai 1981, portant création du grade de professeur principal de la jeunesse et des sports, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°2000-2904 du 12 décembre 2000 et le décret n° 2003-2226 du 27 octobre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de jeunesse et d'enfance.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs, le 25 mars 2004 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de jeunesse et d'enfance.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatorze (14).

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 25 février 2004.

Tunis, le 27 janvier 2004.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels de l'enseignement relevant du ministère de la jeunesse et des sports, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2905 du 12 décembre 2000 et le décret n° 2003-2224 du 27 octobre 2003.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de la jeunesse et d'enfance a lieu conformément aux dispositions de l'article 4 (bis) du décret susvisé n° 74-952 du 2 novembre 1974, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 2000-2905 du 12 décembre 2000 et n° 2003-2224 du 27 octobre 2003 et selon les modalités fixées par les dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- l'évaluation des documents pédagogiques présentés par le candidat,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- les pièces justificatives des services accomplis par le candidat,
- une copie, le cas échéant, des études à caractère pédagogique et éducatif, théorique et pratique que le candidat a élaboré ou à l'élaboration desquelles il a participé et qui sont visées par le ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs pour les deux dernières années précédant le concours,
- un résumé du dossier administratif et pédagogique du candidat,

- une copie, le cas échéant, des diplômes scientifiques.

Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 5 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs sur proposition du jury du concours.

Art. 6 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :

- la dernière note pédagogique du candidat (coefficient 1).

A défaut d'une note pédagogique du candidat, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note professionnelle (coefficient 1) et dix (coefficient 2) comme note pédagogique.

- l'ancienneté au grade auquel appartient le candidat (1 point pour chaque année d'ancienneté),

- la bonification d'un (1) point pour chaque candidat ayant passé douze années d'animation dans les établissements socio-éducatifs.

Ainsi qu'une bonification d'un point (1) supplémentaire pour chaque quatre années d'animation dans les établissements socio-éducatifs après les douze années,

- la bonification d'une note de vingt points (20) au maximum pour les candidats ayant obtenu des diplômes scientifiques après le diplôme universitaire du premier cycle de l'enseignement supérieur ou des diplômes équivalents, et ce, comme suit :

- la maîtrise ou un diplôme équivalent : vingt (20) points,
- cinq (5) certificats ou équivalents : dix (10) points,
- quatre (4) certificats ou équivalents : huit (8) points,
- trois (3) certificats ou équivalents : six (6) points,
- deux (2) certificats ou équivalents : quatre (4) points,
- un certificat ou équivalent : deux (2) points.

Les mêmes diplômes scientifiques ou équivalents, obtenus après le diplôme universitaire du premier cycle de l'enseignement supérieur, ne donnent droit qu'une seule fois à la bonification pour la promotion, et ce, jusqu'à ce que le candidat obtient un diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour la bonification précédente.

Art. 7 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.

Dans le cas où le mérite des candidats est jugé égal, la priorité est accordée à celui assurant l'animation, et dans le cas où le mérite des candidats assurant l'animation est égal, la priorité est accordée au plus âgé.

Le jury du concours arrête la liste des candidats susceptibles d'être admis dans les 20% du nombre total des éducateurs qui remplissent les conditions susvisées. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance est arrêtée par le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Art. 9 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs en se basant sur un rapport circonstancié du jury du concours sur le cas de fraude ou de la tentative de fraude, le candidat intéressé dûment entendu.

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2004.

*Le ministre de la culture, de la jeunesse et
des loisirs*

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n°74-952 du 2 novembre 1974, fixant le statut particulier des personnels de l'enseignement relevant du ministère de la jeunesse et des sports, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°2000-2905 du 12 décembre 2000 et le décret n°2003-2224 du 27 octobre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs, du 27 janvier 2004 fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs, le 23 mars 2004 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinquante (50).

Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 23 février 2004.

Tunis, le 27 janvier 2004.

*Le ministre de la culture, de la jeunesse et
des loisirs*

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens principaux.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n°82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation au concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n°92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n°99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Les techniciens principaux sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise dans une discipline technique, fondamentale ou fondamentale appliquée ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué et âgés de trente cinq (35) ans au plus.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le premier janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 2 - L'arrêté portant ouverture du concours fixe :

- le nombre de postes mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves,
- le lieu ou l'adresse ou les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

- 1/ une demande de candidature.
- 2/ une photocopie de la carte d'identité nationale.
- 3/ une photocopie du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit égalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, il faut joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi.

Les candidats déclarés admissibles, doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

- 1/ un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un an.

2/ un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an.
 3/ un certificat médical (l'original) datant de moins de trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.

4/ une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Art. 4 - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 5 - La liste des candidats admis à participer au concours susvisé est arrêtée définitivement par le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 6 - Les épreuves du concours externe susvisé seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 7 - Le concours externe susvisé comporte deux épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A/ Les épreuves écrites :

1 - une épreuve portant sur l'organisation administrative et financière de la Tunisie.

2 - une épreuve technique.

B/ L'épreuve orale :

Un exposé oral sur un sujet tiré du programme relatif à l'épreuve technique suivi d'une conversation avec les membres du jury, le choix du sujet doit se faire par tirage au sort et au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée sera divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
A - Les épreuves écrites :		(4)
L'organisation administrative et financière de la Tunisie	2 heures	1
- épreuve technique.	3 heures	3
B - L'épreuves orale :	1 heure	1
- préparation	30 minutes	
- exposé	15 minutes	
- discussion	15 minutes	

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat. Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins une des épreuves prévues à l'article 7 susvisé en langue arabe.

L'épreuve écrite portant sur l'organisation administrative et financière de la Tunisie est rédigée en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 9. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction, il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieure à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 11. - Sauf décision du jury, nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de cinquante (50) points au moins pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. - Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admis aux épreuves écrites l'épreuve orale.

Art. 14 - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des sports sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A/ La liste principale.

B/ La liste complémentaire : Cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 17. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe sur épreuves, pour le recrutement de techniciens principaux, sont arrêtées définitivement par le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Art. 18. - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2004.

*Le ministre de la culture, de la jeunesse et
des loisirs*

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens principaux

I - Epreuve portant sur l'organisation administrative et financière de la Tunisie

A - L'organisation administrative :

- la centralisation, la décentralisation et la déconcentration,
- l'administration locale et les collectivités locales,
- les établissements publics et les groupements professionnels.

B - Le budget de l'Etat :

- définition
- préparation et vote du budget,
- contrôle de l'exécution du budget : contrôle administratif, politique et judiciaire.

C - Les marchés publics :

- les textes réglementaires,
- préparation d'un marché,
- exécution d'un marché et sa régularisation définitive.

D - Le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.

E - Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

II - Epreuve technique

1) Spécialisation topographie :

La partie commune aux différentes options est la suivante :

- Considérations générales :
- Définitions diverses et option d'un point dans un plan,
- La méthode et les procédés de la topographie : méthode, canevas, détails, procédés de levé, levé du canevas, levé des détails.
 - Mesure directe des distances
 - Mesure indirecte des distances
 - Mesure des angles
 - Instrumentation : équerres, planchettes, théodolite, gestion commune à tous les cercles et boussole

Nivellement :

Différents niveaux : description, réglage et emploi

Le problème des limites : bornages et litiges

L'intervention des autorités compétentes, leur rôle approprié, leur complémentarité technique et juridique

Option topographique :

Calcul d'un cheminement planimétrique entre deux points

Calcul d'un cheminement altimétrie

Levé d'un plan

Le calcul des surfaces

La division des surfaces, le lotissement

La fusion et remboursement des parcelles

Définition de l'assiette technique en application de la loi foncière

L'emploi des tables logarithmiques

L'emploi des tables des valeurs naturelles

Le calcul des petits angles

La règle à calcul, principe de calcul rapide

Option dessin topographique :

Principe et conception graphique de ces procédés

Réductions et agrandissements

Le rapport et dessins de plans : principes généraux

Les feuilles de plan, le dessin à finalité approprié, le plan en Tunisie

L'établissement de la feuille cadastrale

Plans sur feuilles séparées : considérations générales

Plans des propriétés urbaines bâties

Plans simplifiés d'immeubles ruraux

Plans de délimitation des terres collectives

Aperçu général sur les reproductions et tirages des plans

Méthodes d'évaluation des contenances et moyens déterminatifs divers

Contenance définitive des parcelles

Constitution des dossiers des travaux

Les qualités techniques et artistiques d'un bon dessinateur topographie

2) Spécialité : (bâtiment) :

Différents types de matériaux de construction

Notions sur les sondages

Notions sur la géologie appliquée

Notions sur la construction des bâtiments

Divers équipements des bâtiments

Eclairage

Notion d'architecture et de bâtiment : bétonnières, matériel de lavage

Matériel de transport.

3) Spécialité : (aménagement du territoire - urbanisme et habitat) :

Notions générales, autorisation de bâtir

Matériaux et procédés de construction

Agrégats, chaux, ciment, plâtre

Mortier, coffrage et mise en place des bétons

Elaboration des plans de lotissements

Métre

4) Spécialité : (ouvrage d'art) :

Notions sur le recensement et comptage, chaux, ciment, liants hydrocarbonés

Calcul des débits

Calcul des débouchés superficiels et linéaires

Sondage : surveillance des travaux de sondage

Métre d'un ouvrage d'art

Calcul et nomenclature des aciers

Travaux de dessins.

5) Spécialité : (mécanique) :

Cinématique d'un corps solide - mouvement continu quelconque

Mouvement plan (ou plan sur plan) : application à l'étude du système bielle - manivelle

Mouvement d'un corps solide autour d'un point

Notions sur la théorie des vibrations en mécanique

Thermodynamique et mécanique des fluides :

Echanges d'énergie

Evolutions fermées, cycles périodiques

Principe de Carnot

Technologie :

Engrenages

Train de roues dentées

Boîtes de vitesse

Courbes roulantes

Cames, systèmes articulés

Organes d'assemblage

Mouvement de deux pièces de machine et leur immobilisation relative

Organes de transmissions mécaniques

Embrayages

Freins

Organes de transmission avec transformation de mouvement

Différents types de matériaux

Différentes machines à courant alternatif ou continu

Dessins industriels (les candidats doivent se munir de tous le matériel et fournitures à l'exécution des dessins).

6) Spécialité : (électricité) :

Différents types de courant, établissement des divers formules

Appareils de mesure et mesures

Condensateurs, génératrice et moteur, dynamo, alternateurs, moteurs synchrones, moteur à collecteurs (groupes électromoteurs de pompes, engins de génie civil) sondage électrique

Les matériaux

Dépannage

Dessins : schémas électriques.

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens principaux à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs, le 24 mars 2004 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens principaux (spécialité : électricité).

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à un (1).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 24 février 2004.

Tunis, le 27 janvier 2004.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 27 janvier 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens à l'institut national du patrimoine du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 14 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs, le 24 mars 2004 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens (spécialité : topographie).

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 24 février 2004.

Tunis, le 27 janvier 2004.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi